

主編序

「行政管制與行政爭訟」為本所重點研究領域之一，探討範圍涵蓋政策形成、法規制定、行政決定、行政執行、行政救濟及國家責任等全面性行政法課題。2005年，本所結合最高行政法院及三所高等行政法院之力，共同舉辦首屆研討會議，各界參與踴躍，乃自2006年起改為「一年兩會」（上下半年各一會），以擴大參與，深化討論。截至2010年為止，持續舉辦6年，並以年度為名集結會議論文出版專書6本。其間，承蒙四所行政法院院長、法官及行政法學界熱烈參與，使本會成為台灣行政法學的年度盛會之一。鑑於以行政法院裁判為探討對象的學術研討會，已蔚為台灣行政法研討會之風氣，類似學術活動相當普遍且頻繁，爰決定自2011年起恢復首屆「年會」的基本格局，並朝精緻化的方向發展，以特定議題為主軸貫串研討議題，期能承先啟後，開創新局。

本年度選定「民營化時代的行政法新趨勢」為研究主題，探討時興民營化潮流下行政管制、國家監督及行政法新理論及法政思想等各項議題。民營化所帶動及牽引的公法學（尤其行政法學）議題，除國家圖樣及政府角色的變遷外，涵蓋行政組織、行政作用、行政程序、行政爭訟等多重議題，既廣且深，為本次研討會的基本主軸及核心議題。會議分成三個場次，由8位學者發表6篇論文，並邀請德國波茨坦大學法學院院長 *Hartmut Bauer* 教授擔任主題演說人，以「民營化時代的行政法新趨勢」(*Neue Tendenzen des Verwaltungsrechts im Zeitalter der Privatisierung*)為題發表演說，內容精闢、深富啟迪。

本書係會後修改投稿之論文中，經雙向匿名審查通過之2篇，再加上主題演說之原文及譯文集結而成。冀盼本書之出版能為國內注入行政法的新理論及新觀念，提昇行政法學的研究視野，進而與國際上行政法學潮流接軌，促進台灣行政法的新發展。



李建良

中央研究院法律學研究所研究員

2012年12月12日